

ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวิดิทัศน์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องพิจารณาคำขอและมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ฟ้องคดีภายในหกสิบวันนับแต่วันที่รับคำขอตามข้อ ๓ ของกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตและการประกอบกิจการร้านวิดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๒ กล่าวคือ ผู้ถูกฟ้องคดีต้องพิจารณาคำขอและแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ฟ้องคดีภายในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาจากผู้ถูกฟ้องคดีภายในระยะเวลาดังกล่าว เหตุแห่งการฟ้องคดีเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวิดิทัศน์ของผู้ฟ้องคดีจึงเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ดังนั้น วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ จึงเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าวตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คือ ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๘ แต่เนื่องจากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดราชการ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นฟ้องภายในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นวันเริ่มทำการใหม่ต่อจากวันหยุดราชการ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙/๒๕๖๐)

๔.๒.๒ กรณีที่ไม่ต้องมีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการปักหลักหมุดหมายเขตแดนระหว่างที่ดินอันเป็นเขตอุทยานแห่งชาติกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี เป็นเหตุให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระยอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) อ้างว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ จึงไม่รับคำขออนุญาตที่ดินของผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ออกพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าเขาแหลมเทียน เขาเปล็ด เขาแหลมหญ้า เกาะเสม็ด และเกาะใกล้เคียง ในท้องที่ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง ตำบลแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๔ โดยมีได้มีการปักหมุดกำหนดแนวเขตที่ดินเป็นป่าสงวนแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีได้ซื้อที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิใด ๆ จำนวน ๓๘ ไร่ ซึ่งมีข้างเคียงด้านทิศตะวันตกจดวนอุทยานและเขาแหลมหญ้ามาเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕ จึงถือได้ว่าอย่างช้าที่สุดผู้ฟ้องคดีจะต้องรู้แล้วว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มิได้ปักหมุดหมายเขตแดนบริเวณอุทยานและเขาแหลมหญ้าเป็นเขตติดต่อ



กับที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีซื้อมา ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕ อันเป็นวันที่รู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีข้อหานี้ โดยจะต้องยื่นฟ้องต่อศาลภายใน วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องข้อหานี้ต่อศาลในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ จึงเป็นการยื่นคำฟ้องต่อศาลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีแล้วตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๓๐/๒๕๕๙)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องเรียนต่อองค์การบริหารส่วนตำบล บางพลีใหญ่ (ผู้ถูกฟ้องคดี) เพื่อให้ดำเนินการตามกฎหมายกับบริษัท ก. ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือ ตอบข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีว่า การปลูกสร้างรั้วคอนกรีตของบริษัท ก. เป็นการดำเนินการ ก่อสร้างที่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ถือว่าเป็นการบุกรุกทางสาธารณประโยชน์ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ดูแลรักษาคุ้มครองป้องกันที่สาธารณประโยชน์ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่กระทำการ ตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีถือเป็นการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งไปยังเจ้าพนักงาน พินิจทรัพย์ของบริษัท ก. ลูกหนี้ผู้ล้มละลาย ให้ทำการรื้อถอนรั้วคอนกรีตที่บริษัทดังกล่าว ปลูกสร้างบุกรุกทางสาธารณประโยชน์ซึ่งติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีด้านทิศตะวันออกมีความยาว ตลอดแนวประมาณ ๒๕๑ เมตร ออกไปจากทางสาธารณประโยชน์ นั้น กรณีต้องถือว่าผู้ฟ้องคดี รู้หรือควรรู้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการดูแลรักษา คุ้มครองป้องกันที่สาธารณประโยชน์ตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องเรียนอันเป็นมูลเหตุแห่งการฟ้องคดีนับแต่ วันที่ได้รับหนังสือตอบข้อร้องเรียนจากผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลภายใน เก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดี ข้างต้นเมื่อใด แต่การที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงผู้ถูกฟ้องคดี โดยโต้แย้งคัดค้านคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดี และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาทบทวนและมีคำสั่ง ตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี อย่างช้าที่สุดในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึ่งผู้ฟ้องคดีต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายใน เก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดี ต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา การฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๗๗/๒๕๖๐)

๔.๓ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิด อย่างอื่น

๔.๓.๑ การฟ้องคดีเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

๑) กรณีการกระทำละเมิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีฟ้องว่า องค์การบริหารส่วนตำบลสาธุ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยและเปิดกิจการร้านอาหาร ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง และยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาให้ระงับการรื้อถอนอาคารดังกล่าว แต่ต่อมาในระหว่างการพิจารณาของศาล ผู้ถูกฟ้องคดีได้นำกำลังคนและเครื่องจักรเข้าทำลายอาคารของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและเป็นการจงใจทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องเป็นคดีนี้ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้เข้ารื้อถอนอาคารของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีต่อศาลเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีภายในหนึ่งปีนับแต่รู้เหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๘๖/๒๕๕๗)

กรณีฟ้องว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาธุในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ใช้อำนาจตามกฎหมายรื้อถอนอาคารของผู้ฟ้องคดีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลสาธุ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ชดเชยค่าเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผู้ฟ้องคดีทราบว่าเป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีจะทำการรื้อถอนอาคารของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองชั้นต้นในคดีที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคาร และคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แต่ในช่วงเวลาจนถึงกำหนดนัดไต่สวนฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้เข้าดำเนินการรื้อถอนอาคารของผู้ฟ้องคดีอันถือเป็นเหตุแห่งการกระทำละเมิดในคดีนี้ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผู้ฟ้องคดีจึงรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีในวันดังกล่าว ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจะต้องนำคดีมาฟ้องภายในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เมื่อผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเป็นคดีนี้ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ จึงเป็นการยื่นฟ้องภายในระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๐๔/๒๕๖๐)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

เมื่อนายอำเภอสูงเนินได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ เพื่อขอรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงหนองโน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ประมาณ ๑๐๐ ไร่ และสำนักงานที่ดิน จังหวัดนครราชสีมา สาขาสูงเนิน ได้ให้เจ้าหน้าที่ออกไปทำการรังวัดเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๕ และได้มีการประกาศออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่าการนำรังวัดปักหลักเขตที่ดินเพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ดังกล่าวไม่ถูกต้องเนื่องจากกรุกล้ำที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง จึงได้ร้องขอความเป็นธรรม ต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครราชสีมา ต่อมา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้มีหนังสือ ถึงปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมาว่า ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครราชสีมาได้รับเรื่องร้องเรียน จากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ กรณีได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกิน เนื่องจากเจ้าหน้าที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองตะไก้ (ผู้ถูกฟ้องคดี) นำรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงทับที่ดิน ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งต่อมาผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ไปพบเจ้าหน้าที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่และที่ดินแปลงที่พิพาท และได้ให้ถ้อยคำไว้ กับนายช่างสำรวจ ระดับชำนาญงานตามบันทึกข้อความไม่ระบุวันที่ เดือนมีนาคม ๒๕๕๒ ว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ร้องขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับที่ดินทำกินต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครราชสีมา ตามหนังสือลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ พร้อมทั้งได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานในบันทึกข้อความ ดังกล่าว โดยมีผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ลงลายมือชื่อเป็นผู้ให้ถ้อยคำ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ลงลายมือชื่อเป็นพยาน กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รู้หรือควรรู้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้นำรังวัดออกหนังสือสำคัญ สำหรับที่หลวงทับที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองอย่างชัดที่สุดในวันดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง จึงต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่เดือนมีนาคม ๒๕๕๒ การที่ ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้น กำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ และคดีนี้แม้ศาลปกครองจะมีคำพิพากษาตามคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ก็เพียงก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองในการมีสิทธิในที่ดินพิพาทเท่านั้น มิใช่เป็นประโยชน์ แก่ประชาชนโดยส่วนรวม ทั้งไม่ปรากฏเหตุจำเป็นอื่นที่เป็นอุปสรรคขัดขวางทำให้ผู้ฟ้องคดี ไม่อาจยื่นคำฟ้องภายในระยะเวลาการฟ้องคดีที่กฎหมายกำหนด ศาลปกครองจึงไม่อาจใช้ดุลพินิจ รับคำฟ้องคดีนี้ไว้พิจารณาได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

ประกอบกับข้อ ๓๐ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๗/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีฟ้องว่า องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกกรูกล้ำเข้าไปในที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครอง เป็นเหตุให้รั่วลวดหนามและต้นมังคุดของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายดังกล่าวแก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตาม คำฟ้องและคำชี้แจงของผู้ถูกฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ (ไม่ลงวันที่) เดือนมกราคม ๒๕๕๕ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี อันเป็นการใช้สิทธิยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐ ให้พิจารณาชดเชยค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ระยะเวลายื่นฟ้องคดีนี้จึงต้องเป็นไปตามมาตรา ๑๑ ประกอบมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน คือ ต้องนำคดีมาฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการวินิจฉัย แต่เมื่อคดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้พิจารณาคำขอให้แล้วเสร็จภายใน หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่รับคำขอและไม่ได้ขออนุมัติขยายระยะเวลาพิจารณาออกไป ผู้ฟ้องคดีจึงต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลพิพากษาบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชย ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พ้นกำหนดระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๕ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าได้รับคำขอแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบ ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีได้ชี้แจงต่อศาลปกครองสูงสุดว่ามีการกรูกล้ำ เข้าไปในที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีทำประโยชน์อยู่จริง และขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นการยอมรับข้อเท็จจริงว่าได้รับคำขอของผู้ฟ้องคดีไว้แล้ว กรณีจึงถือว่าวันถัดจากวันที่ เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือ (ไม่ลงวันที่) เดือนมกราคม ๒๕๕๕ ของผู้ฟ้องคดี ตามหลักฐานไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ คือ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นวันเริ่มต้น ระยะเวลาในการพิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องพิจารณาคำขอให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้พิจารณาคำขอให้แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาดังกล่าวและไม่ได้ขออนุมัติขยายระยะเวลาออกไป สิทธิแห่งการฟ้องคดีนี้จึงเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เมื่อผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ จึงเป็นการยื่นคำฟ้องภายในระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ แล้ว ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๑๑ ประกอบมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๑๖/๒๕๖๐)



๒) กรณีการกระทำละเมิดจากการออกกฎ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) กรณีการกระทำละเมิดจากการออกคำสั่ง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**๔) กรณีการกระทำละเมิดจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่
ล่าช้าเกินสมควร**

**กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุข อนามัย และเหตุเดือดร้อน
รำคาญ**

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา (ผู้ถูกฟ้องคดี) ละเลยต่อหน้าที่ในการดำเนินการกับสุนัขจรจัดที่อยู่บริเวณบ่อขยะของผู้ถูกฟ้องคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีควบคุมสุนัขจรจัดตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของกรมปศุสัตว์และกรมควบคุมโรคติดต่อ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ และลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๔ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอให้ดำเนินการกับสุนัขจรจัดที่อยู่บ่อขยะของผู้ถูกฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดียังคงได้รับความเดือดร้อนเสียหายตลอดมาจนถึงวันที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้ เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีต่อศาลเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕ จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องภายในระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อย่างไรก็ดี คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ จนถึงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดี แต่เนื่องจากช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ จนถึงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๔ เป็นการยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายได้เฉพาะในช่วงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕ อันเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้เท่านั้นที่เป็นการยื่นฟ้องภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๗๕๑/๒๕๕๙)

กรณีฟ้องว่า ได้มีการก่อสร้างฟาร์มไก่ไข่ในบริเวณใกล้เคียงกับสวนลำไยของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ทำให้สวนลำไยได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง ไร และชนไก่ ปลิวไปติดดอกลำไย จึงไม่ติดผลเท่าที่ควร ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ร้องเรียนไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐ แต่ผู้ฟ้องคดียังคงได้รับผลกระทบจากฟาร์มไก่ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพกำหนดให้ต้องปฏิบัติ จนเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับผลกระทบต่อผลผลิตสวนลำไยของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง นั้น การละเลยของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองต่อเนื่องมาจนถึงวันที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยื่นฟ้องคดีนี้ อันถือได้ว่าเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองต่อเนื่องมาจนถึงวันฟ้องคดี ซึ่งทราบได้ที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยังไม่ดำเนินการแก้ไขหรือเยียวยาปัญหาการกระทำละเมิดดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองย่อมมีสิทธิที่จะฟ้องคดีต่อศาลขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดเชยค่าเสียหายอันเกิดจากการกระทำละเมิดดังกล่าว แต่ค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการกระทำละเมิดที่เกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองตามคดีที่พิพาทนี้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีสิทธิที่จะขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดเชยค่าเสียหายได้เพียงหนึ่งปีจนถึงวันฟ้องคดี ส่วนค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดเชยเกินหนึ่งปีนับถึงวันฟ้องคดีนั้น ถือว่าเป็นการยื่นฟ้องที่พ้นระยะเวลาการฟ้องคดีตามนัยมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยื่นฟ้องในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงมีสิทธิฟ้องคดีเพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดเชยค่าเสียหายได้ตั้งแต่วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ จนถึงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยื่นฟ้องคดีนี้ ส่วนคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งสองที่ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดเชยค่าเสียหายตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ คำฟ้องส่วนนี้ถือได้ว่าเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๙๖/๒๕๕๙)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า เจ้าพนักงานที่ดินหัวหน้าส่วนแยกน้ำโสมละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ในการออก น.ส. ๓ ก. ให้แก่ผู้ฟ้องคดีล่าช้าเกินสมควร เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดี



ได้มีหนังสือสอบถามความคืบหน้าผลการดำเนินการ และเจ้าพนักงานที่ดินหัวหน้าส่วนแยกน้ำโสม มีหนังสือลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ ซึ่งแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาบ้านผือ ส่วนแยกน้ำโสม มีคำสั่งลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือในวันเดียวกัน และพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วการดำเนินการก็ยังไม่แล้วเสร็จ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้นับตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ หรืออย่างช้าที่สุดเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่ผู้ฟ้องคดีนำข้อพิพาทมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้มีการพิพากษาหรือคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินหัวหน้าส่วนแยกน้ำโสม ออก น.ส. ๓ ก. หรือโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีก่อนฟ้องคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลอย่างช้าที่สุดไม่เกินวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ แต่ผู้ฟ้องคดีนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ จึงเป็นการฟ้องคดีที่พ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๗๗/๒๕๕๙)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีฟ้องว่า ทางราชการไม่จัดทำป้ายหรือสัญญาณเตือนจุดอันตราย บริเวณทางแยกรูปตัววายบนทางพิเศษฉลองรัช เป็นเหตุให้รถยนต์คันที่บุตรของผู้ฟ้องคดีขับขึ้นเกิดอุบัติเหตุตกจากทางพิเศษถึงแก่ความตาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) รับผิดชอบค่าสินไหมทดแทน นั้น บุตรของผู้ฟ้องคดีได้ขับรถยนต์ประสบอุบัติเหตุในบริเวณดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ คดีนี้เหตุละเมิดจึงเกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ซึ่งถือว่าเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป หรือภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีที่พ้นกำหนดระยะเวลาฟ้องคดีหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐๙/๒๕๕๙)

กรณีพิพาทอื่น ๆ

กรณีฟ้องว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) กระทำละเมิด ละเลย ล่าช้า ในการใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อปกป้องความเสียหายอันจะเกิดแก่สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด ปล่อยให้สหกรณ์มีการกระทำความผิดต่อเนื่องหลายปีจนเกิดความเสียหายแก่สมาชิกสหกรณ์รวมถึงผู้ฟ้องคดีด้วย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีพร้อมดอกเบี้ย นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖ และมีรายงานผลการเงินรอบปีบัญชี ๒๕๕๖ ว่า สหกรณ์มีตัวเลขขาดทุนกว่า ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท อันเป็นเหตุให้สหกรณ์ดังกล่าวไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับสมาชิกรวมถึงผู้ฟ้องคดีได้ ผลจากการขาดทุนสะสมจำนวนมากนี้ยังเป็นสาเหตุให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ได้ และไม่สามารถลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์เพื่อถอนคืนทุนเรือนหุ้นจากสหกรณ์ดังกล่าวได้อีกด้วย เมื่อปรากฏหลักฐานว่าสหกรณ์ข้างต้นได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ขึ้นเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับทราบถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ฟ้องคดีอย่างช้าที่สุดในวันที่มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗ วันดังกล่าวจึงเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รู้ถึงการละเมิดของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองตามคำฟ้องด้วย การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ จึงเป็นการยื่นคำฟ้องภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๕๕/๒๕๕๙)

๔.๓.๒ การฟ้องคดีเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่น

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีมีหนังสืออุทธรณ์ค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน และค่าทดแทนอื่น ๆ เพิ่มขึ้นต่อกระทรวงคมนาคม และได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ตามหนังสือกระทรวงคมนาคม ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ให้ยื่นราคาค่าทดแทนที่ดิน โดยมีได้แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ในส่วนค่าทดแทนอื่น ๆ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้นำคดีมายื่นฟ้องขอให้ชำระค่าทดแทนอื่น ๆ เพิ่มขึ้นอีกเป็นเงิน ๓๓๐,๙๐๒ บาท นั้น การที่ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์เงินค่าทดแทนที่ดินและค่าทดแทนอื่น ๆ ในหนังสือฉบับเดียวกัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมชอบที่จะวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีสำหรับค่าทดแทนทั้งสองส่วนในคราวเดียวกัน เมื่อกระทรวงคมนาคมได้แจ้งผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามหนังสือกระทรวงคมนาคม ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ให้ยื่นราคาค่าทดแทนที่ดิน โดยมีได้กล่าวถึงการวินิจฉัยอุทธรณ์เกี่ยวกับการกำหนด



ค่าทดแทนอื่น ๆ ว่า ยื่นตามราคาเดิมหรือจะมีการวินิจฉัยในภายหลัง กรณีจึงถือได้ว่า ผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวเป็นการวินิจฉัยอุทธรณ์ตามที่ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์ไว้แล้ว การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงิน ค่าทดแทนอื่น ๆ เพิ่มเติม จึงเป็นการยื่นฟ้องภายในระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แล้ว **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๒๙/๒๕๕๙)**

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อขอค่าทดแทนเพิ่มขึ้น ต่อมา ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งวินิจฉัยให้เพิ่มค่าทดแทน ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๐๔ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๗๕๗ เป็นตารางวาละ ๒๕,๓๕๐ บาท และเพิ่มค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือมีราคาลดลงอีกเป็นตารางวาละ ๕,๐๗๐ บาท ทั้งสองแปลง แต่ไม่กำหนดค่าทดแทนการถมดินให้ เนื่องจากการกำหนดค่าทดแทนเบื้องต้นได้รวมถึง สภาพดินถมไว้ด้วยแล้ว และการกำหนดค่าทดแทนได้คำนึงถึงการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ บนที่ดินไว้ด้วยแล้วเช่นกัน ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ดังนั้น หากผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ไม่เห็นด้วยกับการกำหนดค่าทดแทน จึงต้องนำคดี มายื่นฟ้องต่อศาลภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคม ซึ่งถือเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คือ ภายในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ แต่เนื่องจาก วันดังกล่าวเป็นวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดทำการ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลภายในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ อันเป็นวันเริ่มทำการใหม่ต่อจากวันหยุดทำการนั้น ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๙๓/๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่นำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๘๒/๒๕๕๙)**

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาทางการเงิน ตามหลักมนุษยธรรมสำหรับผู้เสียหายกลุ่มที่ ๑ จากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง (พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๓) ได้ยื่นคำขอเบิกค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ไม่จ่ายเงินตามคำขอของผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงิน ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องให้แก่ผู้ฟ้องคดีพร้อมดอกเบี้ย รวมทั้งค่าเดินทางมาศาล และให้จ่าย ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในปีต่อ ๆ ไปจนกว่าผู้ฟ้องคดีจะเสียชีวิต และให้ออกเอกสาร ให้โรงพยาบาลเบิกค่ารักษาพยาบาลให้ผู้ฟ้องคดีโดยตรง กับให้ผู้ฟ้องคดีได้งานทำตามวุฒิ และสภาพร่างกาย นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่อง

ตามหนังสือลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ แต่ไม่ได้รับเงิน ผู้ฟ้องคดีต้องยื่นฟ้องคดีนี้ภายในหนึ่งปีนับแต่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอเบิกค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่อง คือ ภายในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๐๐/๒๕๕๙)

๔.๔ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

๔.๔.๑ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้าง

๑) กรณีหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างฟ้องผู้รับจ้าง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) กรณีผู้รับจ้างฟ้องหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้าง

กรณีฟ้องว่า เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีให้ก่อสร้างระบบรับน้ำดิบแบบถังกรองใต้น้ำและระบบท่อจ่ายน้ำประปา โดยก่อนครบกำหนดสัญญาผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานครบถ้วนแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขบ่อน้ำดิบให้มีน้ำเพียงพอแล้วส่งมอบงานอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่สามารถส่งมอบงานใหม่ได้ เนื่องจากพ้นระยะเวลาการตรวจรับงานมาแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ ถึงผู้ฟ้องคดีแจ้งยกเลิกสัญญาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีขอให้เสนอปัญหาดังกล่าวให้อนุญาตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดตามข้อ ๑๙ ของสัญญา โดยผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีได้แต่งตั้งอนุญาตตุลาการฝ่ายตนแล้ว แต่อนุญาตตุลาการที่ได้รับแต่งตั้งกลับไม่ประชุมเพื่อเลือกบุคคลและแต่งตั้งเป็นประธานอนุญาตตุลาการเพื่อพิจารณาข้อพิพาทตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นคำร้องต่อศาลปกครองขอให้วินิจฉัยสถานภาพผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นอนุญาตตุลาการของคู่กรณีทั้งสองฝ่าย และให้แต่งตั้งอนุญาตตุลาการขึ้นมาเพื่อพิจารณาข้อพิพาทตามสัญญา ซึ่งศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า ในขณะที่ยื่นคำร้องผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดียังไม่เคยแสดงเจตนาตกลงกันให้อนุญาตตุลาการที่ได้รับการแต่งตั้งสิ้นสุดลง อันเนื่องจากเหตุที่อนุญาตตุลาการไม่ปฏิบัติหน้าที่ภายในระยะเวลาอันสมควร จึงถือได้ว่าขณะที่ยื่นคำร้องยังไม่มีข้อโต้แย้งในเหตุดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่มีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลตามมาตรา ๒๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติอนุญาตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ ศาลจึงมีคำสั่งเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ไม่รับคำร้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา ต่อมา เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม



๒๕๕๖ ผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ฟ้องคดีได้ทำบันทึกแนบท้ายสัญญาตกลงยกเลิกสัญญาข้อ ๑๙ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือทวงถามค่าก่อสร้างจากผู้ถูกฟ้องคดี แต่กลับไม่ได้รับเงินค่าก่อสร้าง จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าก่อสร้างตามสัญญา นั้น อายุความตามสัญญาพิพาทจะถือได้ว่าสะดุดหยุดลงตามนัยมาตรา ๒๗ (๑) (๒) แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ ต่อเมื่ออนุญาโตตุลาการได้พิจารณาข้อพิพาทตามที่ถูกฟ้องคดีเสนอเรื่องและวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายชนะคดี แต่หากตรงข้ามอนุญาโตตุลาการยังมีได้ทำคำชี้ขาดเสร็จเด็ดขาด โดยผู้ฟ้องคดีขอถอนการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ มาตรา ๑๙๓/๑๘ ประกอบมาตรา ๑๙๓/๑๗ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ให้ถือว่าอายุความไม่เคยสะดุดหยุดลงเลย ดังนั้น การที่คู่กรณีในคดีนี้ต่างแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายตน แต่ต่อมาผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลวินิจฉัยถึงการสิ้นสุดของอนุญาโตตุลาการ และขอให้ศาลตั้งอนุญาโตตุลาการเพื่อยุติข้อพิพาทตามคำร้องลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และที่สุดศาลมีคำสั่งไม่รับคำร้อง เนื่องจากผู้ฟ้องคดียังไม่มีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลปกครอง กรณีดังกล่าวไม่ถือว่าผู้ฟ้องคดีได้ฟ้องร้องเพื่อตั้งฐานสิทธิเรียกร้องตามนัยมาตรา ๑๙๓/๑๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน เมื่ออายุความการฟ้องร้องคดีระหว่างคู่กรณีในคดีนี้ไม่เคยสะดุดหยุดลงตามนัยมาตรา ๑๙๓/๑๘ ประกอบมาตรา ๑๙๓/๑๗ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ จึงเป็นการนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อล่วงเลยระยะเวลาการฟ้องคดีตามนัยมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๐๙/๒๕๕๙)

กรณีฟ้องว่า สำนักงานศาลยุติธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดน่าน พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ โดยผู้ฟ้องคดีได้นำหนังสือคำประกันของธนาคารมอบให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย และได้รับชำระเงินค่าก่อสร้างของงานงวดดังกล่าวแล้ว แต่ต่อมาได้เกิดเหตุฟ้าผ่าลงบริเวณอาคารที่ทำการศาลจังหวัดน่าน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า เหตุฟ้าผ่าดังกล่าวเกิดจากผู้ฟ้องคดีติดตั้งสายล่อฟ้าไม่ถูกต้องตามระบบหรือไม่ได้ต่อสายลงดิน ทำให้ตัวรวมระบบโทรศัพท์และเครื่องโทรสารเสียหาย โทรศัพท์ทั้งหมดไม่สามารถใช้งานได้ ขอให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขตามรายการที่แนบภายใน ๑๕ วัน ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีว่าสาเหตุของตัวรวมระบบโทรศัพท์และเครื่องโทรสารเสียหายเกิดจากภัยธรรมชาติซึ่งถือเป็นเหตุสุดวิสัย ไม่เข้าเงื่อนไขข้อ ๗ ของสัญญาดังกล่าวที่ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบดำเนินการแก้ไข และผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนหนังสือคำประกันจำนวน ๒ ฉบับ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉยไม่คืนหนังสือคำประกันให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งยังขอให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยเงินตามหนังสือคำประกันจำนวน ๓,๗๒๔,๑๑๕ บาท

ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนหนังสือคำประกันให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๙ คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานงวดดังกล่าว และผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าจ้างก่อสร้างไปเรียบร้อยแล้ว จึงครบกำหนดระยะเวลาการประกันความชำรุดบกพร่องของงานก่อสร้าง ๒ ปี ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๑ ซึ่งเมื่อถึงวันดังกล่าวแล้วปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดียังไม่คืนหลักประกันสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงถือได้ว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้แล้ว หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่คืนหลักประกันสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นการผิดสัญญา ผู้ฟ้องคดีชอบที่จะใช้สิทธิเรียกร้องโดยการยื่นฟ้องคดีต่อศาลให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนหลักประกันสัญญาได้ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดเวลาการฟ้องคดีแล้วตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๗๐/๒๕๕๙)

กรณีฟ้องว่า กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ผู้ฟ้องคดี) ได้ทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ก่อสร้างเขื่อน ระบบส่งน้ำ โรงไฟฟ้า และส่วนประกอบ ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยน้ำขุน อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย แต่คู่สัญญามีข้อพิพาทกันในเรื่องการส่งมอบงานงวดสุดท้ายที่ผู้ฟ้องคดีไม่ยอมรับมอบงานงวดสุดท้ายและจ่ายเงินค่าจ้างงวดดังกล่าวให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๔ เร่งรัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าซ่อมแซมงานที่ชำรุดบกพร่องให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ มิฉะนั้นให้ถือว่าหนังสือดังกล่าวเป็นการบอกเลิกสัญญา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือดังกล่าวในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๔ จึงครบกำหนด ๑๕ วัน ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ เมื่อครบกำหนดดังกล่าวแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกเฉย จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้บอกเลิกสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ วันดังกล่าวจึงก่อให้เกิดสิทธิกับผู้ฟ้องคดีในการรับหลักประกันและเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามสัญญาพิพาท ข้อ ๒๑ จึงเป็นวันที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้เกิดขึ้น แต่วันดังกล่าวยังไม่มี การปฏิเสธการชำระหนี้หรือโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง จึงยังไม่ใช่วันที่รู้เหตุแห่งการฟ้องคดี ซึ่งวันที่รู้เหตุแห่งการฟ้องคดีในกรณีของผู้ฟ้องคดีนั้น เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหายภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ ได้รับหนังสือ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือดังกล่าวในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ จึงครบกำหนด ๗ วัน ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ เมื่อครบกำหนดดังกล่าวแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกเฉย วันดังกล่าวจึงเป็นวันที่มีการปฏิเสธการชำระหนี้ตามสัญญา หรือเป็นวันที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง จึงเป็นวันที่รู้เหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องในวันที่ ๑๘



กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จึงเป็นการนำคดีมาฟ้องภายในห้าปีนับแต่วันที่รู้เหตุแห่งการฟ้องคดี อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ คือ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องนำคดีนี้มาฟ้องภายในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จึงเป็นการยื่นฟ้องเกินกว่าสิบปีนับแต่วันที่รู้เหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๘๓/๒๕๖๐)

๔.๔.๒ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาสัมปทาน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๔.๓ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทุนการศึกษา

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีกับนาย ส. ได้ทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ และมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ทำสัญญาค้ำประกันความรับผิดชอบของนาย ส. ต่อมา หลังจากสำเร็จการศึกษา นาย ส. ได้ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการชดใช้ทุนไปเพียง ๗๖๓ วัน ทั้งที่นาย ส. จำต้องทำงานชดใช้ทุนเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๑,๐๙๕ วัน จึงเป็นการผิดสัญญาดังกล่าว ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าปรับพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามสัญญา แต่เนื่องจากกระหว่างนั้นนาย ส. ได้ถึงแก่ความตาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นทายาทโดยธรรม จึงต้องรับผิดชอบชดใช้เงินดังกล่าว ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันชดใช้เงินจำนวน ๑๘๗,๑๑๗.๘๔ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีทราบการตายของนาย ส. เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายในหนึ่งปีนับแต่เมื่อได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของนาย ส. คือ ภายในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตามนัยมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีนี้เมื่อล่วงเลยอายุความฟ้องคดีแล้ว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖๔/๒๕๖๐)

๔.๔.๔ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๔.๕ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญากู้ยืมเงิน

กรณีที่กรมส่งเสริมการเกษตร (ผู้ฟ้องคดี) ยื่นฟ้องสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาป่าภูเขาเขียว (ผู้ถูกฟ้องคดี) ต่อศาลจังหวัดเลยเพื่อขอให้ชดใช้เงินตามสัญญากู้ยืมเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือการเกษตรกรรมตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อในการจัดหาปุ๋ยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรปี ๒๕๔๔ ภายหลังจากที่คดีหมดอายุความแล้ว ซึ่งต่อมาได้มีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันต่อหน้าศาลจังหวัดเลยและได้มีการโอนคดีมายังศาลปกครองขอนแก่นซึ่งเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในท้องที่จังหวัดเลยในขณะนั้น และเมื่อศาลปกครองอุดรธานีเปิดทำการจึงได้รับโอนคดีมาดำเนินการต่อไป ศาลปกครองอุดรธานีจึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความโดยไม่ตัดสิทธิผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องใหม่ภายในอายุความ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการทำสัญญาประนีประนอมยอมความ ผู้ฟ้องคดีต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้ให้ความเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓ และหลังจากนั้นก็ได้มีการโอนคดีมาศาลปกครองขอนแก่น โดยศาลจังหวัดเลยยังมีได้มีคำพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าว สัญญาประนีประนอมยอมความจึงยังไม่มีผลสมบูรณ์ที่จะใช้ผูกพันต่อกันสัญญา แต่การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ยอมรับว่าเป็นหนี้ผู้ฟ้องคดีและต้องการที่จะผ่อนชำระหนี้ดังกล่าว ซึ่งเป็นการยอมรับการเป็นหนี้ภายหลังที่สัญญากู้ยืมเงินข้างต้นพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แล้ว สัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวจึงเข้าลักษณะเป็นการรับสภาพความรับผิดชอบโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือตามมาตรา ๑๙๓/๒๘ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเป็นหลักกฎหมายทั่วไป โดยมาตรา ๑๙๓/๓๕ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน กำหนดสิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการรับสภาพความรับผิดชอบให้มีอายุความฟ้องร้องดำเนินคดีภายในสองปีนับแต่วันที่ได้รับความรับผิดชอบ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีทั้งหกได้ทำหนังสือรับสภาพความรับผิดชอบขึ้นเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ และผู้ฟ้องคดีนำคดีนี้มาฟ้องในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๗/๒๕๖๐)



๔.๔.๖ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญารับฝากเก็บข้าวเปลือก แปรสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร และจัดจำหน่ายข้าวสาร

กรณีองค์การคลังสินค้า (ผู้ฟ้องคดี) ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินค่าปรับตามสัญญาซื้อขายข้าวเปลือกหอมมะลิ โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๔๘/๔๙ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า หลังจากทำสัญญาซื้อขายข้าวเปลือกหอมมะลิฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นคู่สัญญาได้ชำระเงินและรับมอบข้าวเปลือกตามปริมาณและช่วงเวลาตามลำดับ โดยผู้ฟ้องคดีได้ขยายเวลาการชำระเงินและรับมอบข้าวเปลือกหอมมะลิตั้งกล่าวไปถึงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๐ ซึ่งเมื่อถึงวันดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่ชำระเงินและรับมอบข้าวเปลือกหอมมะลิให้เสร็จสิ้นตามสัญญา จึงเป็นฝ่ายไม่ปฏิบัติตามสัญญาและจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีจนครบถ้วนและรับมอบข้าวเปลือกหอมมะลิจนเสร็จสิ้นในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ ดังนั้น วันดังกล่าวจึงเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีเพื่อใช้สิทธิเรียกร้องค่าปรับตามสัญญาซื้อขาย แต่การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ ขอผ่อนผันค่าปรับกรณีชำระเงินเกินกำหนดเวลา อันถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับสภาพหนี้ต่อผู้ฟ้องคดีตามสิทธิเรียกร้องโดยทำเป็นหนังสือรับสภาพหนี้ ทำให้อายุความสะดุดหยุดลงนับแต่วันดังกล่าว ระยะเวลาการฟ้องคดีจึงต้องเริ่มนับใหม่นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองภายในห้าปีนับแต่วันดังกล่าว คือ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๐๗/๒๕๖๐)

๔.๔.๗ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับข้อตกลงการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๔.๘ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาหลักประกันของ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๔.๙ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาซื้อขาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๕ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทำหรือละเว้นกระทำอย่างหนึ่งอย่างใด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๖ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ยื่นฟ้องการใช้อำนาจรัฐในบางกรณีต่อศาลปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๗ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีที่เหตุแห่งการฟ้องคดีเกิดขึ้นก่อนศาลปกครองเปิดทำการ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินซึ่งไม่มีเอกสารสิทธิ เนื้อที่ประมาณ ๑๒ ไร่ ที่ได้รับการโอนสิทธิครอบครองมาจากพี่สาวของผู้ฟ้องคดี เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ต่อมา เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดีทราบว่าคุณธรรมการวัดโคกแคะ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) จะทำการถมสระน้ำวัดโคกแคะและสร้างเมรุเผาศพห่างจากบ้านของผู้ฟ้องคดี ประมาณ ๑๐ เมตร ซึ่งจะทำให้ผู้ฟ้องคดีและครอบครัวไม่อาจดำเนินชีวิตโดยปกติสุขได้ ผู้ฟ้องคดี จึงไปขอคัดสำเนาเอกสารสิทธิในที่ดินเพื่อตรวจสอบแนวเขต และพบว่าเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๖ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ สาขาปลายพระยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ออกหนังสือ รับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) ทับที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองอยู่ทั้งแปลง ผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอน น.ส. ๓ ก. ในส่วนที่ออกทับที่ดิน ของผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ได้มีการออก น.ส. ๓ ก. ที่ดินพิพาทให้แก่วัดโคกแคะ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๖ จึงถือได้ว่าพี่สาวของผู้ฟ้องคดีซึ่งครอบครองที่ดินในขณะนั้น รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีอย่างช้าที่สุดในวันดังกล่าว แต่เนื่องจากการละเมิดอันเกิดจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีในส่วนนี้ ได้เกิดขึ้นก่อนที่ศาลปกครอง จะเปิดทำการและก่อนที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จะมีผลใช้บังคับ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องใช้สิทธิ ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ภายในระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ ถึงเหตุแห่งการร้องทุกข์ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒



หรือนำคดีไปฟ้องต่อศาลยุติธรรมในมูลละเมิดภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้ถึงการละเมิด และรู้ตัวผู้จะฟ้องใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือภายในสิบปีนับแต่วันกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๔๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อฟ้องของผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด แต่นำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดเวลาการฟ้องคดี ศาลปกครองไม่อาจรับคำฟ้องไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๖๑/๒๕๕๙)

กรณีฟ้องว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ฟ้องคดี) โดยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้รับมอบอำนาจ ได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการทางภาษา ขนาด ๒๐ ที่นั่ง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เพื่อใช้งานได้จำนวน ๑๖ ชุด ในราคา ๔,๕๒๐,๘๐๐ บาท กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำหนังสือคำประกันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกให้จำนวนร้อยละ ๕ ของมูลค่าตามสัญญาซื้อขาย คิดเป็นเงิน ๒๒๖,๐๔๐ บาท มอบให้ผู้ฟ้องคดีไว้เป็นประกัน ต่อมา เมื่อถึงวันครบกำหนดตามสัญญาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องส่งมอบครุภัณฑ์ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดสัญญาไม่ส่งมอบครุภัณฑ์ตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบการตามสัญญาและสงวนสิทธิในการเรียกร้องค่าปรับและค่าเสียหายไว้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เป็นต้นไป พร้อมแจ้งรับหลักประกันตามสัญญาโดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นำส่งเงินจำนวน ๒๒๖,๐๔๐ บาท มาชำระภายในกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือด่วนมาก ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ บอกเลิกสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เป็นต้นไป ถือได้ว่าวันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญา คือ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เป็นวันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีเพื่อใช้สิทธิเรียกร้องค่าปรับจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ส่งเงินตามหลักประกันสัญญา แต่ในขณะนั้นศาลปกครองยังมิได้เปิดทำการ ผู้ฟ้องคดีขอที่จะฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมภายในอายุความสิบปีตามมาตรา ๑๙๓/๓๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้นำคดีไปฟ้องต่อศาลยุติธรรม ต่อมา ศาลปกครองได้เปิดทำการในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีได้นำคดีไปยื่นฟ้องต่อศาลยุติธรรม (ศาลจังหวัดแม่สะเรียง) ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ หลังจากศาลปกครองเปิดทำการแล้ว และคู่ความฝ่ายที่ถูกฟ้องยื่นคำร้องว่าคดีที่ฟ้องอยู่ในเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ซึ่งศาลจังหวัดแม่สะเรียงและศาลปกครองเห็นพ้องกันว่าเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง อยู่ในเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ศาลจังหวัดแม่สะเรียงมีคำสั่งให้โอนคดีมายังศาลปกครองตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาด

อำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติว่า ในการโอนคดีตามคำสั่งศาลตามพระราชบัญญัตินี้ให้ถือว่า บรรดากระบวนการพิจารณาที่ได้ดำเนินการไปแล้วในศาลที่มีคำสั่งโอนคดีเป็นกระบวนการพิจารณาของศาลที่รับโอนคดีด้วย เว้นแต่ศาลที่รับโอนคดีจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ดังนั้น บรรดากระบวนการพิจารณาที่ได้ดำเนินการในศาลจังหวัดแม่สะเรียงถือว่าเป็นกระบวนการพิจารณาของศาลปกครอง จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ และโดยที่ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่ได้มีคำวินิจฉัยเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ให้นับระยะเวลาฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ ซึ่งเป็นวันที่ศาลปกครองเปิดทำการเป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นฟ้องคดีภายในห้าปีนับแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ คือ ต้องยื่นฟ้องภายในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๙ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๙๑/๒๕๕๙)

๔.๘ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีออกไป

๔.๘.๑ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๐

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่นายกเทศมนตรีตำบลนาดี (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่เทศบาลตำบลนาดี กรณีกระทำละเมิดขณะทำหน้าที่เป็นกรรมการกำหนดราคากลางแล้วไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้รับคำอุทธรณ์ทั้งสองฉบับภายในวันเดียวกัน ผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีจะต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน คือ ภายในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวแล้ว ไม่ปรากฏว่าผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ได้แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ทราบ กรณีจึงถือได้ว่าวันที่ครบหกสิบวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกำหนดตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยถือว่าวันถัดจากวันครบกำหนดหกสิบวันดังกล่าว คือ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี



ผู้ฟ้องคดีจึงต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ แต่เนื่องจากวันดังกล่าวเป็นวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงต้องนำคดีมายื่นฟ้องภายในวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นวันทำการใหม่ต่อจากวันหยุดทำการนั้น ตามมาตรา ๑๙๓/๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยไม่ต้องรอคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์อีกต่อไป การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองนำคดีมาฟ้องเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่โดยที่ปรากฏข้อเท็จจริงต่อมาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ แจ้งผู้ฟ้องคดีทั้งสองว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ได้พิจารณายืนยันให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับเทศบาลตำบลนาดี ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นฟ้องคดีนี้ กรณีจึงเห็นว่า คำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวเป็นคำสั่งทางปกครองที่เกิดขึ้นใหม่และมีผลเป็นการยืนยันคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แม้ในคำขอท้ายคำฟ้องจะระบุแต่เพียงขอให้ศาลปกครองเพิกถอนคำสั่งเทศบาลตำบลนาดีที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งสองที่บรรยายฟ้องว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าวแล้ว จึงยื่นอุทธรณ์เนื่องจากเห็นว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต่อมา ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์โดยได้วินิจฉัยยืนยันให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองภายหลังจากที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยดังกล่าวแล้ว ย่อมเป็นที่เข้าใจได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีความประสงค์ให้ศาลปกครองพิจารณาผลคำวินิจฉัยอุทธรณ์ด้วย โดยผู้ฟ้องคดีทั้งสองจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ทั้งนี้ คำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวถือเป็นคำสั่งทางปกครองที่อาจฟ้องต่อศาลปกครองได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งผลคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ทราบ โดยมีได้ระบุวิธีการยื่นคำฟ้องและระยะเวลาสำหรับยื่นคำฟ้องไว้ในหนังสือดังกล่าว และไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งวิธีการยื่นคำฟ้องและระยะเวลายื่นคำฟ้อง เช่นว่านั้นให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองทราบใหม่แต่อย่างใด ระยะเวลาในการยื่นคำฟ้องกรณีนี้จึงขยายเวลาเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งตามนัยมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งแม้จะไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับหนังสือแจ้งผลคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวเมื่อใด แต่หากถือเอาวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ อันเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งผลคำวินิจฉัยอุทธรณ์ เป็นวันที่เร็วที่สุดที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอาจได้รับแจ้งผลคำวินิจฉัยอุทธรณ์ แล้วนับไปจนถึงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ก็ยังคงอยู่ภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับหนังสือ